

証人の保護に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、記述中の証人への付添いは刑事訴訟法第157条の4、証人の遮へいは同法第157条の5、ビデオリンク方式による証人尋問は同法第157条の6に、それぞれ規定されているものをいう。

ア. 証人への付添いは、証人の精神的負担の軽減を目的とするものであるもので、被害者が証人である場合に限定されている。

イ. 証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。

ウ. 証人の遮へいについては、被告人と証人との間で遮へい措置を採ることはできるが、裁判の公開という憲法上の要請があるので、傍聴人と証人との間で遮へい措置を採ることはできない。

エ. ビデオリンク方式による証人尋問の対象は、不同意性交等の性犯罪の被害者に限定されているので、暴力団員による恐喝事件の被害者は対象とならない。(改)

オ. 被告人から証人の状態を認識することができないようにするための遮へい措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。

1. ア ウ 2. イ エ 3. イ オ 4. ウ エ 5. エ オ

*平成28年刑事訴訟法改正により、証人への付添いは刑事訴訟法第157条の4、証人の遮へいは刑事訴訟法第157条の5、ビデオリンク方式による証人尋問は刑事訴訟法第157条の6に規定される。

ア 誤っている

157条の4第1項は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは……その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。」としており、証人への付添いにつき被害者が証人である場合に限定していない。したがって、本記述は誤っている。

イ 正しい

157条の4第2項は、「証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。」としている。したがって、本記述は正しい。

ウ 誤っている

157条の5第2項は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、……傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。」としており、傍聴人と証人との間で遮へい措置を採ることを認めている。したがって、本記述は誤っている。

エ 誤っている

157条の6第1項は、柱書において、「裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、……裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所……にその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話を行うことができる方法によって、尋問することができる。」としてビデオリンク方式による証人尋問を定めている。そして、同条項1号及び2号は、性犯罪及び児童に対する性的犯罪の被害者を証人として尋問する場合を定め、同条項3号は、「犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者」を証人として尋問する場合を定めている。暴力団員による恐喝事件の被害者は、同条項3号が定める者にあたり得る。また、157条の6第2項（平成28年改正により追加）によれば、犯罪類型にかかわらず、同項各号の場合に該当すれば、裁判所と同一構内以外の場所におけるビデオリンク方式による証人尋問も可能である。したがって、本記述は、誤っている。

オ 正しい

157条の5第1項ただし書。同項本文は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前……において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、……被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。」としている。もっとも、同条項ただし書は、「被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。」としている。その趣旨は、被告人の防御権、証人審問権に支障を来すことがないように配慮する点にある。したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述はイとオであり、したがって、正解は肢3となる。